

1500218-34.2021.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2125224/2021 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 17790700 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

888/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2125224 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500218-34.2021.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500218-34.2021.8.26.0578

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2125224/2021 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 17790700 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

888/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2125224 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 888/21/505

- DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

DANILO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 07 de maio de 2021, às 19h20min, na Rua José Oliveira da Silva, n.º 339, Vila Brasil, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu, em companhia do adolescente G.B.D.S., tinha em depósito, para fins de tráfico, 04 (quatro) pedras brutas - com massa de 0,15 gramas - 160 (cento e sessenta) pedras - com massa de 17,02 gramas - e outras 03 (três) pedras - com massa de 27,87 gramas - de crack, bem como 09 (nove) porções - com massa de 11,94 gramas - de maconha, tratando-se ambas de substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (certidão de fl. 150) e o defensor nomeado apresentou defesa preliminar (fl. 453).

A decisão de fls. 458/459 recebeu a denúncia, no dia 16 de novembro de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 487). Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas três testemunhas comuns. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, com a absolvição do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria do tráfico a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Encerrada a instrução, os elementos de prova dos autos não permitem afirmar que os fatos se deram como narrados na denúncia, o que impede a condenação do réu.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do tráfico. Afirmou que estava na casa de Gabriel apenas para consumir substância entorpecente e que não tinha nenhuma relação com as substâncias entorpecentes apreendidas nos autos.

Os policiais militares Onivaldo Garcia Taioqui e Murilo Colombo Nantes afirmaram que havia denúncias de que o réu, Kainan e Gabriel traficavam juntos, mas disseram que não viram o réu no momento dos fatos. Narraram que viram Gabriel com um pacote na mão e que na sequência o adolescente entrou na casa dele e disse que fracionaria a substância entorpecente que trazia consigo. Afirmaram que ingressaram na residência e encontraram o réu, que estava fracionando a droga com o adolescente. Como enfatizado pelo representante do Ministério Público, as quatro filmagens do link de fl. 07 mostram os adolescentes, que pulam o muro, ingressam na residência e entregam a droga, não havendo imagens do réu.

Quanto à alegação de que o réu estava fracionando a droga juntamente com Gabriel, não pode ser considerada para fins de reconhecimento da autoria do tráfico, tendo em vista que os policiais militares afirmaram que entraram na casa imediatamente após Gabriel, que levava consigo o pacote contendo a droga, o que impediria que o réu já estivesse fracionando a droga ao ser interpelado nesse mesmo contexto.

Assim é que, encerrada a instrução processual e considerados os elementos constantes dos autos, a procedência da ação penal constituiria afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a sua absolvição da acusação que lhe é imputada.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO o réu DANILO DOS SANTOS da acusação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Considerando a atuação do defensor nomeado nos autos, expeça-se certidão de honorários, para fins do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil.

Após o trânsito em julgado, com as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Quanto ao celular, a blusa e ao valor em dinheiro apreendidos, fica autorizada a sua restituição ao réu também após o trânsito em julgado.

P.I.C.

Ourinhos, 15 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA